Судебный акт по делу № 88-13792/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=18112633&case_uid=33f150cf-a0d4-409b-b603-c2be007615da&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

Дело № 88-13792/2026

№ 2-5148/2024

Уникальный идентификатор дела 77RS0032-02-2024-008322-11

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

4 июня 2026 года город Москва

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего Климовой О.С.,

судей Давлетшиной А.Ф., Поповой Е.В.,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Департамента городского имущества

<адрес>

о признании права собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества

по кассационной жалобе

ФИО1

на решение Черемушкинского районного суда города Москвы от 10 июля 2024 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 3 декабря 2025 года.

Заслушав доклад судьи

ФИО9

, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции, выслушав объяснения представителя

ФИО1

- адвоката по ордеру

ФИО4

, поддержавшего доводы кассационной жалобы, представителя ДГИ

<адрес>

по доверенности –

ФИО7

, возражавшей против удовлетворения кассационной жалобы,

У С Т А Н О В И Л А:

Департамент городского имущества

<адрес>

(далее – ДГИ

<адрес>

) обратился в суд с заявлением о признании права собственности

<адрес>

на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, а именно:

нежилое помещение с кадастровым номером

№

площадью 18,8 кв.м., по адресу:

<адрес>

, вл. 5а, стр. 1, пом. 36;

нежилое помещение с кадастровым номером

№

площадью 19,7 кв.м., по адресу:

<адрес>

, вл. 5а, стр. 1, пом. 37;

нежилое помещение с кадастровым номером

№

площадью 18,7 кв.м., по адресу:

<адрес>

, вл. 5а, стр. 1, пом. 43.

В обоснование заявленных требований ДГИ

<адрес>

указано, что согласно выпискам из ЕГРН информация о праве собственности третьих лиц на указанные объекты недвижимого имущества отсутствует и правообладатели указанных объектов недвижимости до настоящего времени не выявлены, в связи с чем истец просил признать право собственности

<адрес>

на указанные объекты недвижимого имущества.

Решением Черемушкинского районного суда города Москвы от 10 июля 2024 года, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 3 декабря 2025 года, исковые требования ДГИ

<адрес>

удовлетворены частично. Постановлено признать право собственности

<адрес>

на объект недвижимого имущества - нежилое помещение с кадастровым номером

№

площадью 19,7 кв.м., по адресу:

<адрес>

. 37, а также на нежилое помещение с кадастровым номером

№

<адрес>

В остальной части иска отказано.

В кассационной жалобе

ФИО1

просит отменить принятые по делу судебные акты, направить дело на новое рассмотрение в Черемушкинский районный суд города Москвы в ином составе суда. В обосновании доводов жалобы кассатор указывает, что суд апелляционной инстанции необоснованно сослался на решение Черемушкинского районного суда от 25 июня 2025 года по делу №?02

1209/2025, которым

ФИО5

было отказано в признании права собственности на гаражный бокс в порядке наследования.

По мнению кассатора, данная ссылка противоречит объективной хронологии событий: заявление ДГИ

<адрес>

о признании права собственности на бесхозяйные объекты по настоящему делу №?02

5148/2024 подано

ДД.ММ.ГГГГ

, резолютивная часть решения по этому делу оглашена

ДД.ММ.ГГГГ

, тогда как иск

ФИО5

по делу №?02

1209/2025 подан

ДД.ММ.ГГГГ

, а решение по нему оглашено

ДД.ММ.ГГГГ

. При этом решение от

ДД.ММ.ГГГГ

само ссылается на вступившее в законную силу решение по настоящему делу №?02

5148/2024. Следовательно, апелляционный суд, оставляя апелляционную жалобу

ФИО5

без рассмотрения по существу, не имел права опираться на более позднее решение, которое уже основано на обжалуемом акте; фактически проверка законности и обоснованности решения суда первой инстанции проведена не была.

Кассатор также полагает, что вывод суда апелляционной инстанции о том, что обжалуемым решением не разрешен вопрос о правах и обязанностях

ФИО5

, не соответствует обстоятельствам дела. Кассатор обращает внимание, что суд первой инстанции, признавая право собственности ДГИ

<адрес>

на нежилое помещение с кадастровым номером

№

как на бесхозяйную вещь, не исследовал довод о принятии

ФИО5

наследства на это помещение.

ФИО5

является внучкой наследодателя

ФИО6

и наследником первой очереди по праву представления; она приняла часть наследства по завещанию (долю в квартире и земельный участок), что в силу закона означает принятие всего наследства, включая спорный гаражный бокс.

В судебном заседании судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции представитель

ФИО1

- адвокат по ордеру

ФИО4

, поддержал доводы кассационной жалобы, представитель ДГИ

<адрес>

по доверенности –

ФИО7

, возражала против удовлетворения кассационной жалобы.

Иные участвующие в деле лица в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, что подтверждается сведениями почтового идентификатора; кроме того, указанная информация заблаговременно была размещена на официальном сайте Второго кассационного суда общей юрисдикции. На основании ч. 5 ст. 379.5 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебная коллегия находит возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Согласно ст. 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив по правилам ст. 379.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, законность судебных постановлений, принятых судами первой и апелляционной инстанции, кассационный суд не находит предусмотренных ст. 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации оснований для удовлетворения жалобы.

Разрешая спор, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 218, 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Москвы от 28 марта 2023 года №?499

ПП об освобождении и подготовке территорий нежилой застройки, подлежащих комплексному развитию, оценив представленные в дело доказательства, пришел к выводу о частичном удовлетворении исковых требований.

При этом суд исходил из того, что в отношении нежилых помещений с кадастровыми номерами

№

правообладатели до настоящего времени не выявлены, сведения о правах третьих лиц в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют, а сами объекты являются бесхозяйными.

Кроме того, суд принял во внимание, что спорные объекты расположены на территории, подлежащей комплексному развитию в соответствии с постановлением Правительства Москвы, и в силу пункта 10 статьи 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации обращение в суд с заявлением о признании права собственности субъекта Российской Федерации допускается независимо от постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных недвижимых вещей.

Суд также учел, что в отношении иного объекта – нежилого помещения с кадастровым номером

№

– установлен владелец, поскольку между ГКУ

<адрес>

«Управления подготовки территорий», Префектурой Юго-Западного административного округа

<адрес>

и

ФИО8

заключено соглашение о выплате денежной компенсации в связи со сносом индивидуального гаража, что свидетельствует о наличии правопритязаний третьего лица и исключает признание этого объекта бесхозяйным.

Установив указанные обстоятельства, суд признал право собственности

<адрес>

на два нежилых помещения (с кадастровыми номерами

№

), а в удовлетворении остальной части заявления (в отношении помещения с кадастровым номером

№

) отказал.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, их правовым и фактическим обоснованиями.

Суд кассационной инстанции полагает выводы суда апелляционной инстанции не соответствующими нормам материального и процессуального права и находит заслуживающими внимания доводы кассационной жалобы

ФИО1

в силу следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен, либо вещь, от права собственности на которую собственник отказался. По смыслу указанной нормы признание имущества бесхозяйным возможно лишь при отсутствии каких-либо правопритязаний со стороны третьих лиц, в том числе наследников, фактически принявших наследство.

Согласно части 2 статьи 218 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

В силу части 2 статьи 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

При этом в соответствии с частью 1 статьи 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие наследства может осуществляться фактическими действиями, свидетельствующими о вступлении во владение или в управление наследственным имуществом.

В рассматриваемом деле суд апелляционной инстанции, оставляя без изменения решение Черемушкинского районного суда города Москвы от 10 июля 2024 года о признании права собственности города Москвы на нежилые помещения с кадастровыми номерами

№

как на бесхозяйные, исходил из того, что

ФИО1

не является собственником спорного имущества, ее право не зарегистрировано, а вступившим в законную силу решением ей отказано в признании права собственности на гаражный бокс в порядке наследования.

Однако судом апелляционной инстанции не было учтено, что на момент вынесения апелляционного определения имелось иное вступившее в законную силу решение суда, которым установлен факт принятия

ФИО1

наследства после смерти

ФИО6

в отношении спорного имущества. В материалах дела отсутствуют сведения о том, что данное решение было исследовано и оценено судом апелляционной инстанции, равно как и не дано суждение о его преюдициальном значении применительно к настоящему спору.

В соответствии с частью 2 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

Поскольку решением суда, имеющим преюдициальную силу для настоящего дела, подтверждено, что

ФИО1

совершила действия по принятию наследства, включавшего в себя, в том числе, спорное нежилое помещение (гаражный бокс), у суда апелляционной инстанции отсутствовали основания квалифицировать это имущество как бесхозяйное. Сам по себе отказ в признании права собственности в порядке наследования по мотиву пропуска срока исковой давности не отменяет факта фактического принятия наследства, который при ином распределении бремени доказывания мог иметь самостоятельное правовое значение для разрешения вопроса о наличии у имущества собственника.

Допущенные судом апелляционной инстанции нарушения норм материального и процессуального права являются существенными, повлияли на исход дела, и без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя, который, как наследник, претендует на спорное имущество.

В силу изложенного апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 3 декабря 2025 года подлежит отмене, а дело – направлению на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, которому следует устранить отмеченные недостатки, дать надлежащую оценку всем имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам, включая судебные акты, устанавливающие факт принятия

ФИО1

наследства, правильно применить нормы материального и процессуального права и разрешить спор в зависимости от установленных обстоятельств.

Руководствуясь статьями 379.7, 390, 390.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

О П Р Е Д Е Л И Л А:

решение Черемушкинского районного суда города Москвы от 10 июля 2024 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 3 декабря 2025 года отменить, дело направить на новое апелляционное рассмотрение.

Мотивированное определение изготовлено 9 июня 2026 года

Председательствующий

Судьи